OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

+420 257 085 111

mk.gov.cz

Č. j. MK 53547/2026 SOCNS

Sp. zn. MK-S 6893/2026 SOCNS

Datum 31.08.2026

Vážený pan

Mgr. Dušan Dvořák

ID DS r8u3nhx

U S N E S E N Í

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo“ či „správní orgán“) jako ústřední orgán státní správy pro věci církví a náboženských společností, určený zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní zákon“), rozhodlo v řízení o návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podaném Mgr. Dušanem Dvořákem, který je zmocněn jednat jménem přípravného výboru Konopné církve, podle ustanovení § 102 odst. 4 ve spojení s § 101 písm. b) správního řádu, takto:

Řízení o návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu se zastavuje.

Odůvodnění:

Ministerstvu byla dne 26. 6. 2026 doručena „Žádost o sdělení procesního stavu řízení vedeného od 14. 7. 2016“, doplněná dne 7. 7. 2026 o „Dodatek č. 1 k žádosti o sdělení stavu řízení návrhu na registraci na sv. Bastilu dne 14. července 2026“, „Procesní upřesnění podání a žádost o provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu“ ze dne 24. 7. 2026 a podání ze dne 19. 8. 2026.

V žádosti a dodatku č. 1 požadoval účastník řízení, aby ministerstvo podle skutečného procesního stavu věci posoudilo jeho podání buď jako návrh na pokračování v dosud neskončeném řízení, pokud ministerstvo dospěje k závěru, že řízení zahájené dne 14. 7. 2016 nebylo pravomocně skončeno, nebo jako podnět k zahájení nového řízení a k vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu, případně jako nový návrh ve věci registrace Konopné církve a vyžádá-li si ministerstvo z procesních důvodů doplnění formálních náležitostí podle zákona č. 3/2002 Sb.

V upřesnění účastník řízení žádal ministerstvo, aby byla jeho žádost ze dne 26. 6. 2026, její doplnění a upřesnění zaevidováno jako žádost o nové řízení a nové rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu.

V tomto smyslu se ministerstvo žádostí zabývalo. Na otázky ministerstvo odpovědělo v samostatném dokumentu ze dne 31. 8. 2026 č. j. MK 53559/2026 SOCNS.

Ministerstvo účastníkovi řízení sdělilo dne 22. 7. 2026 pod č. j. MK 45728/2026 SOCNS, že z důvodu nutnosti posouzení mimořádně rozsáhlého spisového materiálu, soudních rozhodnutí, judikatury a dalších nutných posouzení potřebuje větší časový prostor a nejpozději do 31. 8. 2026 bude účastníka informovat o dalším postupu. Dne 12. 8. 2026 ministerstvo zaslalo oznámení o zahájení řízení o návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí ve věci podle § 101 písm. b) správního řádu dnem 26. 6. 2026 s tím, že řízení probíhá pod spisovou značkou MK-S 6893/2026 SOCNS. Dne 18. 8. 2026 pod č. j. MK 50704/2026 SOCNS účastníka vyrozumělo o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastník řízení odůvodňoval potřebu nového řízení a vydání nového rozhodnutí zejména tím, že vznikla nová právní okolnost zákonem č. 270/2025 Sb.; objevily se nové skutečnosti vyplývající z trestních předpisů, forenzní praxe a řízení vedených v roce 2026, včetně stanoviska Evropské komise k metodice měření THC, dánských podkladů k THCA, THC a dekarboxylaci, zásahové žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti, návrhů na obnovu trestních řízení a žaloby proti České televizi; dosud nebyly položeny předběžné otázky Soudnímu dvoru EU; ministerstvo a správní soudy podle účastníka posuzovaly netradiční, menšinové a ekumenické náboženské společenství prizmatem tradičních náboženských forem; ekumenický charakter Konopné církve byl vykládán v její neprospěch; učení Konopné církve bylo nesprávně hodnoceno jako postrádající vztah k metafyzickému nebo sakrálnímu světu; Konopná církev má etický systém a nebylo jasně vyloženo, jak může reálně vykonávat své obřady, pokud jí stát současně neuzná právní subjektivitu a ponechá nejasný režim jejích náboženských předmětů.

Podle § 101 písm. b) správního řádu lze provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci tehdy, jestliže novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta. Podle § 102 odst. 4 správního řádu, pokud žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení, rozhodne správní orgán usnesením o tom, že se řízení zastaví.

Ministerstvo citovalo judikaturu Nejvyššího správního soudu, zejména rozsudek č. j. 5 As 122/2016 ze dne 30. 10. 2018 a rozsudek č. j. 3 As 261/2015-38 ze dne 23. 11. 2016. Uvedlo, že institut nového rozhodnutí není opravným prostředkem, ale novým posouzením pravomocně rozhodnuté věci.

Ministerstvo veškerá minulá podání ve věci návrhu na registraci Konopné církve i současná podání ve věci návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu posoudilo podle skutečného obsahu, zásad dobré správy, legitimního očekávání, náboženské neutrality státu i ochrany náboženského pluralismu.

Ministerstvo meritorně posoudilo, zda je z předložených důvodů možné vydat nové rozhodnutí. Důvody týkající se změny právního režimu konopí, forenzních otázek THC/THCA, unijních otázek a režimu náboženských předmětů označilo pro registraci za nerelevantní. Uvedlo, že předmětem posuzování jsou pouze skutečnosti výslovně uvedené v církevním zákoně.

Ministerstvo připomnělo, že v původním řízení účastníka vyzvalo, aby rozvedl náboženské učení a vyznání Konopné církve a uvedl, v čem spatřuje předmět své náboženské víry, výzvami č. j. MK 52644/2018 OC ze dne 24. 8. 2018 a MK 75148/2018 OC ze dne 20. 11. 2018. Podle ministerstva jsou nynější tvrzení nikoli novým učením, ale podrobnějším vysvětlením stejného učení. Pokud by šlo o nové učení, bylo by podle ministerstva nutné podat nový návrh na registraci jiné církve.

Ministerstvo se přesto v rámci procesní vstřícnosti předloženými vysvětleními meritorně zabývalo. Konstatovalo, že návrhy na registraci neposuzuje prizmatem tradičních náboženských forem ani teistických představ; odkázalo na registraci Společenství Josefa Zezulky a Slovanů – náboženské společnosti. Důvodem pro zamítnutí registrace Konopné církve podle ministerstva nebylo netradiční pojetí, ale závěr, že Konopná církev není společenstvím náboženským ani netradičním.

Ministerstvo uvedlo, že učení Konopné církve považuje za neúplné, místy matoucí a nesrozumitelné, a odmítlo tvrzení, že propojenost konopí, těla a vědomí sama o sobě představuje náboženskou charakteristiku. K ekumenickému charakteru uvedlo, že ekumenismus chápe jako sbližování křesťanských církví a otevřenost Konopné církve posoudilo spíše jako mezináboženský dialog než ekumenismus. Etický systém Konopné církve označilo za obecně uznávané mravní zásady doplněné požadavkem tříbit duchovní, léčebný a modlitební význam konopí.

Ministerstvo zopakovalo závěr, že učení Konopné církve nelze považovat za náboženské vyznání, protože podle jeho názoru absentuje vztah k metafyzickému či sakrálnímu světu, neřeší existenciální otázky, zaměřuje se pouze na jeden aspekt života a neobsahuje srozumitelný etický systém. Uvedlo také, že na aktuální webové stránce Konopné církve spatřuje především informace o soudních a správních řízeních a postrádá informace o struktuře církve, orgánech, vnitřních předpisech, obřadech, bohoslužbách, vyučování náboženství či duchovní službě.

Ministerstvo uzavřelo, že nenastala taková změna výchozích podmínek, která by mohla odůvodňovat vyhovění žádosti účastníka řízení, a že podmínky pro vydání nového rozhodnutí nejsou naplněny. Proto řízení zastavilo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat rozklad podle § 152 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Rozklad se podává k Ministerstvu kultury a rozhoduje o něm ministr kultury. Rozklad nemá odkladný účinek podle § 76 odst. 5 správního řádu.

ThLic. Petr Šimůnek

vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností